

1500171-91.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KATIA MARGARIDO BARROSO

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056388/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 23289698 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 175/22/514 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500171-91.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 21 de setembro de 2022 faço conclusão dos autos a Dra. Katia Margarido Barroso, Juíza Direito Auxiliar. Eu, Digitei.

Processo Digital nº:

1500171-91.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056388/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 23289698 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 175/22/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2056388 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2056388 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 175/22/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISSON CAIQUE DA CONCEIÇÃO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KATIA MARGARIDO BARROSO

VISTOS.

I -

WALISSON CAIQUE DA CONCEIÇÃO SILVA está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia: "No

dia 26 de fevereiro de 2022, na Rua Adelino Sávio Marcola, nº 233, Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca, WALISSON, qualificado a fl. 11, trazia consigo, para fins de venda a consumo de terceiros, 02 pinos preenchidos com cocaína e mais 17 pinos contendo a mesma substância, em forma de pedras de crack, substância esta causadora de dependência física e psíquica, que foi devidamente apreendida e periciada, conforme auto de fls. 17/18 e laudos de fls. 25/28. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado trazia consigo os entorpecentes descritos acima, quando foi surpreendido em flagrante por policiais militares na via pública. Na ocasião, os policiais receberam notícia anônima acerca do tráfico de drogas realizado no local, quando se depararam com irmão do autor, adolescente e inimputável, que foi abordado e apreendido, em razão do encontro de 22 pinos de cocaína e 3 porções de “maconha”, em seu poder. Durante a diligência policial, o denunciado chegou a questionar os policiais sobre o ocorrido, negando envolvimento, e rumou até sua residência, a pé, enquanto os policiais encaminhavam o menor até o mesmo local na viatura, visando informar sua representante legal. Após realizarem a diligência, ao retornarem, os policiais encontraram o denunciado na “Rua Três”, defronte ao edifício (bloco), quando resolveram abordá-lo. Durante a abordagem, os policiais encontraram nas mãos do autor, dois pinos preenchidos com cocaína e, na sua cintura, mais dezessete pinos contendo pedras de crack. Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado negou a prática do tráfico, admitindo apenas a posse de duas porções de cocaína, para uso próprio. Apurou-se, ainda, que o inculcado não exerce nenhuma atividade remunerada, é reincidente específico e está sendo processado por tentativa de latrocínio (autos nº 1500169-24.2022.8.26.0621 – 2ª Vara local). Dessa forma, as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, evidenciam os entorpecentes eram destinados à venda pelo autor” – fls. 01/02.

Em plantão de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 74/78).

Depois da notificação e defesa preliminar a denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 128, 131/132 e 147/148).

O acusado foi citado a fl. 163.

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação. Na sequência, o réu foi interrogado (fls. 165/167).

Nos memoriais, o Dr. Promotor de Justiça, depois de analisar as provas, requereu a total procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Na ocasião, pediu que a reincidência específica fosse considerada na dosimetria da pena. A Dra. Defensora, por sua vez, pugnou por solução favorável ao réu. Na oportunidade, criticou o teor da prova, sustentando que apenas a palavra dos policiais não pode servir de fundamento para a condenação. Afirmou que os depoimentos estão truncados quanto a cronologia dos fatos. Pugnou, ao final, pela absolvição e, alternativamente, para a hipótese de condenação, pela aplicação da pena mínima (fls. 170/174 e 178/179).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

II -

A materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos está comprovada.

Nesse particular, têm-se documentos diversos: a. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, b. laudo de constatação provisória da droga de fls. 25/28 e c. laudo de exame químico toxicológico de fls. 122/124, estes com a conclusão de que as análises no material apreendido com o réu revelaram resultado positivo para cocaína.

Por outro lado, a autoria do apontado delito igualmente é certa.

Com efeito, a vinculação do réu o delito vem confirmada por toda a prova. Sob tal perspectiva veja-se teor das mídias de fls. 167.

Ademais, o relato dos policiais é detalhado, isto é, sob o crivo do contraditório não só fizeram menção a apreensão da droga, como igualmente disseram que o irmão do acusado confirmou que o réu estava envolvido com o ilícito comércio de entorpecentes.

Desse modo, bem caracterizado o tráfico.

Quanto à validade do depoimento de policiais, convém a transcrição dos seguintes julgados:

A prova, em que pese a alegação dos réus, embora emanada de policiais, é válida, já que o fato de serem policiais não a invalida, no conceito mais alto do Supremo Tribunal Federal, que assim doutrinou e assentou [...] 'Os agentes policiais podem ser testemunhas e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social. R. Criminal de que não se conhece - RCr. n. 86.926-PR, Rel. Sr. Ministro CORDEIRO GUERRA, STF.

Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente [...]. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes [...]. - RT 614/275.

Pelas razões antes explicitadas, não é caso de absolvição e nem de desclassificação da conduta.

Existe compatibilidade entre a prova oral e a prova técnica pericial; ressaltando-se que o réu em data pretérita foi surpreendido traficando, circunstância que reforça ainda mais a credibilidade que o testemunho dos policiais merece.

As críticas da Defesa não podem subsistir. Além dos pinos de cocaína, os dois policiais informaram que o acusado carregava consigo 17 pedras de crack na linha da cintura. Demais disso, disseram que Marcos, irmão do acusado, ao ser apreendido, reportou-se ao ilícito comércio que era praticado por Walisson.

Nestes termos, a condenação se impõe.

Na aplicação da pena tenho em conta os critérios dos arts. 59 e 60 do Código Penal. O acusado possui mais de um registro criminal em sua Folha de Antecedentes - tráfico, ameaça etc. (fls. 102/105), constando que está respondendo por delito que envolve violência (fl. 110), o que bem revela a dificuldade que tem de se adaptar às normas de convívio social. De outro lado, as consequências de sua conduta foram aquelas esperadas para o tipo penal, pouco se sabendo sobre a situação financeira do réu. Desse modo, de rigor a fixação da pena-base acima do piso mínimo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Todo dia-multa fixado no menor patamar. De mais a mais, é reincidente específico (processo n. 000164-86.2016.8.26.0621, fl. 109). Assim, essa pena deve ser aumentada de 1/6, de maneira a ficar definitivamente estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias. Todo dia-multa arbitrado no menor patamar.

III -

Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WALISSON CAIQUE DA CONCEIÇÃO SILVA, qualificado a fl. 11, por incurso no art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa; estes correspondendo a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devendo proceder-se ao respectivo reajuste de lei, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no ROL DOS CULPADOS e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral.

O acusado respondeu ao processo preso. Assim, não poderá recorrer em liberdade.

No que diz respeito à impossibilidade de recorrer em liberdade, em outros casos, assim já se posicionou a jurisprudência:

Réu que por ocasião da sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade - RHC 58.286.

A par disso, sob essa ótica, necessidade da manutenção da prisão do réu, convém acrescentar que o acusado é reincidente específico e, como antes mencionado, está respondendo por delito que envolve violência (tentativa de latrocínio), circunstâncias que igualmente revelam que sua prisão é indispensável - no mínimo - para a garantia da ordem pública.

Por fim, exatamente porque o réu é reincidente específico, de rigor a fixação do REGIME inicial FECHADO para o cumprimento de pena.

Nesse passo, mesmo considerando as disposições do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei n. 12.736/12), assinalo que só o Juízo das Execuções Criminais em momento oportuno poderá verificar a possibilidade de eventual progressão. Por ora, tal qual constou nos parágrafos anteriores, é o regime inicial fechado que deve prevalecer. Lembrando, ainda, quanto a tal dispositivo legal que não são poucos que reiteradamente afirmam a inconstitucionalidade do art. 1º e o § 2º do art. 2º da Lei acima mencionada por violação aos princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

Além disso, segundo o art. 112, § 1º, da L.E.P., para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de já ter cumprido determinado tempo de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário. Assim, não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena pelo réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação do caráter subjetivo imposta pela Lei de Execução Penal. Ressalte-se que a L.E.P. é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral.

Custas na forma da lei.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra custodiado, expedindo-se mandado de prisão se necessário.

Dê-se ciência a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça.

P.R.I.C.

Guaratinguetá, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA